

1501282-26.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Érica Luna da Silva

Comarca: Vargem Grande Paulista

Foro: Foro de Vargem Grande Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCELO APARECIDO DA CRUZ DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Érica Luna da Silva

Vistos.

MARCELO APARECIDO DA CRUZ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande Paulista

Foro de Vargem Grande Paulista

Vara Única

Avenida Miranda, 25, Vargem Grande Paulista - SP - cep 06730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501282-26.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501282-26.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCELO APARECIDO DA CRUZ DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Érica Luna da Silva

Vistos.

MARCELO APARECIDO DA CRUZ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no , no dia 1º de julho de 2021, por volta das 14h43min, na altura do numeral 295 da Rua José Maciel de Oliveira, Bairro Jardim São Marcos, nesta cidade e Comarca de Vargem Grande Paulista/SP, o acusado trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, cocaína em pó, com massa líquida aproximada de 28,1 g (vinte e oito gramas e um decigrama), e Cannabis

sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com massa líquida aproximada de 36,6 g (trinta e seis gramas e seis decigramas), substâncias capazes de causar dependência física e psíquica.

Notificado (fls. 115), o acusado ofereceu defesa prévia (fls. 120/122), por escrito, que não teve o condão de ensejar a sua absolvição sumária, sendo recebida a denúncia (fls. 128/129).

Em instrução (fls. 145/146 e fls. 177/178), foram tomados os depoimentos das testemunhas, sendo, ao final, o acusado interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais orais, pugnando a acusação pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo laudo de constatação (fl. 15/17), pelo laudo toxicológico (fls. 83/85), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, os elementos colacionados aos autos não deixam dúvida de que o réus foi preso em flagrante delito trazendo consigo a substância apreendida.

Em juízo, o réu confessou os fatos alegando que estava desempregado e cometeu o ato para obter recursos para seu sustento.

Ouvido em juízo, o guarda municipal Anaxsandro dos santos ferreira contou que, em patrulhamento, viu um vulto adentrando a mata e que, em razão de tal atitude ser suspeita, desembarcou da viatura e verificou que o réu estava escondendo entorpecentes. Em revista pessoal foi localizada a substância entorpecente, e uma quantia em dinheiro, sendo que o acusado confessou a prática do delito.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal andré roberto mainente.

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não a procedência da presente ação penal.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E, na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Ora, os policiais apresentaram depoimentos seguros no tocante à posse da droga. Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

Assim, procedente a ação penal, passo a fixar a pena.

Na primeira fase de fixação da sanção, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado é primário, razão pela qual fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de sanção, deixo de aplicar a atenuante da confissão em atenção à Súmula 231 do STJ, pelo que mantenho na segunda fase a pena anteriormente dosada.

Para a terceira fase do cálculo, considerando que o réu é primário e, portanto,

incide a minorante do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pelo que diminuo a pena em 1/4, dosando-a em 3 anos e 9 meses e 375 dias-multa, tornando definitiva a pena imposta.

Fixo, por fim, o regime aberto ao acusado, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral pelo qual:

“é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.” [Tese definida no ARE 1.052.700 RG, rel. min. Edson Fachin, P, j. 2-11-2017, DJE 18 de 1º-2-2018, Tema 972.].

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para CONDENAR:

I) O réu MARCELO APARECIDO DA CRUZ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, da lei 11343/06, à pena 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 375 dias-multa, esses no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do regime de pena aplicado, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada, bem como o perdimento dos bens apreendidos.

Custas na forma da lei.

P..I.C.

Vargem Grande Paulista, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA